

우주항공청 법제업무 운영규정 주요내용

□ 제정 이유

- 「법제업무 운영규정」에 따라 우주항공청 소관 법령의 제·개정, 폐지 등 법제업무의 효율적인 수행을 위하여 처리절차·운영에 관한 사항을 규정

□ 주요 내용

- 정부입법계획의 수립 등(제3조·제4조)
 - － 행정법무담당관은 정부입법계획 수립지침을 접수, 주무부서*에 작성 요청
* 법령이나 행정규칙의 사무를 처리하는 담당관 또는 과·팀
 - － 주관부서는 정부입법계획을 수립, 11월 15일까지 행정법무담당관에게 제출
 - － 행정법무담당관은 다음연도에 추진할 법률안의 정부입법계획을 종합·조정하여 확정 후, 과기부장관을 거쳐 11월 30일까지 법제처장에게 통보
- 법령안의 입안, 관계기관 협의, 입법예고 등(제5조~제13조)
 - － 주관부서는 법령안 작성 후 행정법무담당관에게 자체 법제심사 요청
 - － 주관부서는 법령안 결재 완료 후 관계기관 의견조회 실시, 행정법무담당관은 관계기관 의견조회 공문 접수 후 관련 부서에 통보
 - － 주관부서는 입법예고 공고안을 작성하여 관보 및 법제정보시스템을 통해 40일 이상 입법예고 실시
- 법령안 규제심사, 법제심사, 차관·국무회의 상정, 국회 제출(제14조~제19조)
 - － 주무부서는 입법예고 실시 전까지 규제심사대상여부 사전검토요청서 작성 후, 행정법무담당관에게 사전검토 요청
 - － 행정법무담당관은 규제개혁위원회*에 규제심사대상 여부 사전검토를

요청하고 주관부서에 결과 통보

- * 대통령 소속으로 정부 규제정책을 심의·조정·심사·정비 등 수행
- － 주관부서는 법제정보시스템을 활용하여 법제처장에 법령안 심사 요청
- － 주관부서는 심사가 완료되면 법령안을 차관회의·국무회의에 상정, 국정관리시스템을 활용, 대통령 재가문서와 법률안을 국회 의안과에 제출
- 의원발의 법률안의 처리절차 등(제20조~제23조)
 - － 행정법무담당관은 법제정보시스템에서 법률안 주관부서를 지정 후 검토 요청
 - － 주관부서는 검토의견, 부처 간 협의 결과 등을 법제정보시스템에 등재
* 이 훈령에 규정된 사항 외에는 「법제업무 운영규정」에 따름
- 행정규칙의 입안, 의견수렴, 규제심사 및 발령(제24조~제29조)
 - － 주관부서가 발령안, 신·구조문대비표 등을 작성, 재검토기한(존속기한) 설정
 - － 주관부서는 발령안에 대한 행정예고·의견수렴·규제심사 등이 완료된 경우, 행정법무담당관으로부터 발령번호를 부여받아 행정규칙 발령
 - － 행정법무담당관은 행정규칙 발령 후 10일 이내에 법제정보시스템(정부입법지원시스템)에 등재하고 국회 소관 상임위원회에 제출
- 법령 등의 해석, 법제 정비(제30조~제34조)
 - － 주관부서는 유권해석의 권한을 가지며, 유권해석을 한 때에는 질의 및 해석내용을 행정법무담당관에게 통보
 - － 주관부서 또는 행정법무담당관은 법령해석기관(법무부·법제처)에 법령 해석 요청 가능
 - － 행정법무담당관은 법령정비안을 접수하면 주관부서에 기간을 정하여 검토 요청하고, 통보받은 검토 결과를 법제처장에게 제출